粉笔直播课

理论讲练-宪法 2

（笔记）

主讲教师：骆希

授课时间：2026.01.06

粉笔事考·官方微信

理论讲练-宪法 2（笔记）

【答案汇总】

公民的基本权利和义务 1-5：A/B/D/BCD/ABC；6-10：ACD/×/√/√/×

国家机构 1-5：BBCAB；6-10：DDB××

【注意】课后答疑渠道：小红书@粉笔骆希。

平等权：如找工作，歧视不招男性，但是当地语言这种没存在违规

03　公民的基本权利和义务

平等权	公民依法平等地享有权利，平等地履行义务，不受任何不合理的差别对待，要求国家法律给予权利同等保护。平等是社会主义法律的基本属性
政治权利和自由	选举权和被选举权（公民参与国家管理的基础和标志）
	言论、出版、结社、集会、游行、示威的自由
监督权和获得赔偿权	（1）监督权 ①公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利 ②对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利 ③对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理 （2）获得赔偿权 由于国家机关及其工作人员侵犯公民权利而受到损失的，有依照法律规定取得赔偿的权利
宗教信仰自由	宗教信仰自由是指公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由。国家保护正常的宗教活动

【解析】公民的基本权利和义务：四川常考，比较重要。

1. 平等权：法律面前人人平等，公民不受任何不合理的差别对待。

（1）案例考查：给案例问表述是否有违背平等权的情况存在，结合生活实际比较好判断，毕竟我国允许合理差别存在，如军人依法优先是合法的，是合理的差别；出现地域歧视，如某个地方招人时就不招某某户籍的人是违法的。

（2）定位：平等是社会主义法律的基本属性。社会主义的本质是解放和发展生产力，消灭剥削、消除两极分化，最终要实现共同富裕，需要通过法律制度设计确保法律面前人人平等，反对特权。

2. 政治权利和自由（重点）：都要表达自己与政治相关的见解，有一定关联，选举是选人大代表，选国家权力机关的组成人员；言论、出版、结社都是与自己

的见解有一定关联。2025 年下半年考试考查到了政治权利。考查对应，如单选题问属于政治权利和自由的包括哪个。

（1）选举权和被选举权：公民参与国家管理的基础和标志。作为公民或人民，通常是通过间接的方式即选人大代表的方式管理国家，从人民到人大代表中间连接的桥梁是选举权和被选举权。

（2）六大自由：言论、出版、结社、集会、游行、示威的自由。出现“罢工、迁徙、宗教信仰自由”均不是政治权利和自由，罢工、迁徙在宪法中没有规定，宗教信仰自由是独立的权利，不是政治权利和自由。

3. 监督权和获得赔偿权（重点）：

（1）监督权：

①公民对于任何国家机关和国家工作人员有监督的权利，干活干得不好时可以批评、监督。

②考查方式：

申述有点像申请，控告是告某人，检举一般是告某行政人员违纪是吧

a. 考查对应关系，包括批评、建议，申诉、控告和检举。

b. 针对不同行为，行使权利的方式有些不同：批评、建议针对任何行为，只要有不满意的地方都可以提出批评、建议，如甲去政府机关办事，工作人员态度不好可以批评他，可以扫二维码进行政务评议，这是监督权很好的体现。申诉、控告和检举针对违法失职行为，如某官员有贪污行为可以检举，或当事人还可以进行控告。

c. 关键词：对于公民的申诉、控告和检举，任何机关都要查清事实，负责处理（错误），原因：应是有关国家机关必须查清事实，负责处理，如有官员贪污了，去环保部门举报没有用。

（2）获得赔偿权（国家赔偿）：实践中会出现一些冤案，如内蒙古呼格案、张玉环案等属于判错了，导致当事人的权益受到严重损失，当事人或近亲属有向国家申请赔偿的权利。

4. 宗教信仰自由（了解为主）：想信教就信教，不想信教也不能逼迫信教。

（1）公民没有传教自由，如不能去大学传教。

（2）国家保护的是正常的宗教活动。违法活动、不正常的活动不会保护，如邪教组织活动属于犯罪行为。

人身自由	禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体 任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕（逮捕条件：检批法定，公安执行）
	人格尊严不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害
	住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅
	通信自由和通信秘密受法律保护。根据《宪法》的规定，除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密 通信自由和通信秘密 — 两原因 — 追查刑事犯罪、国家安全 两机关 — 公安、检察院

【解析】人身自由：有些细节容易出题。宪法上的人身自由有广义和狭义之分，广义的人身自由包括人格权、住宅、通信自由等，狭义的人身自由专指公民身体不受非法侵犯，如不能随便把人绑起来。以下四大类是宪法明文规定的人身自由：

1. 禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体：狭义的人身权。

（1）命题：禁止搜查公民的身体（错误），原因：基于合法理由、有合法程序可以搜查公民身体，如有的人在身上藏毒品，肯定要检查公民身体，因此禁止的是非法的剥夺、搜查、拘禁。

（2）程序：逮捕条件，可概括为“检批法定，公安执行”，能够决定逮捕的主体要么是检察院（批准、决定），要么是法院（决定），由公安机关执行逮捕。

2. 人格尊严（强调和人的精神、面子的相关权利）不受侵犯，禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

（1）侮辱：用言语或行为贬损别人的人格。如四川之前考查治安法，有个案例是张三当着别人的面，朝着李四泼了一桶粪，这就属于侮辱的行为，也是治安违法行为。

（2）诽谤：强调造谣，如甲到处造谣张三在外面找小三。

（3）诬告陷害：说假话、谣言，但程度更深，目的是让对方受到法律制裁。如张三是市长，甲造谣说张三收受了自己 100 万贿赂，目的是让张三蹲监狱。

3. 住宅不受侵犯，禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

（1）住宅权不是强调房子作为私有财产的特性，而强调住宅对保护人身安全、人身自由有重要意义，如果对方能随便闯入自己家中，安全会岌岌可危，因此住宅主要保护的是人身。注意：住宅权不属于财产权，而是属于人身权中的一项。

（2）买的房子、租的房子都享有住宅权；甲有一个小商铺，一共两层，一楼卖担担面，二楼可以居住，甲对这商铺也有住宅权，只要有居住功能的就可以认定为是住宅。

（3）禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅，因此烧房子或卖房子的行为不属于侵犯住宅权，而是损害财产的行为。

4. 通信自由和通信秘密受法律保护。

（1）通信强调人与人之间的交流，也是和人密切相关的权利。

（2）主要考查检查通信的条件：两原因、两机关。

①两原因：追查刑事犯罪或国家安全考虑之一。

②两机关：公安、检察院。按照宪法原文表述没有国安，主体是公安或检察院，但《邮政法》中规定了国家安全机关可以检查公民通信，具体看如何考查，考查宪法就选择公安、检察院，一般不会考查《邮政法》这个小众法律。

（3）注意：审判机关是法院，不能检查公民的通信。

社会经济权利	财产权： ①公民的合法的私有财产不受侵犯 ②国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权 ③国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿
	劳动权。既是公民的权利，也是公民的义务
	劳动者的休息权。劳动者有休息的权利，国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度
	物质帮助权。公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利
文化教育权利	受教育权。既是公民的权利，也是公民的义务
	文化权利和自由。公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由

【解析】

1. 社会经济权利：主要与钱、物质相关的权利。

（1）财产权：

①公民的合法的私有财产不受侵犯：关键是“合法”，“公民的所有财产不受侵犯”表述错误，偷来的、抢来的、贪污犯罪得来的不会保护。

②国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权：出现这句话知道是正确的，继承权是财产权的延伸，挣钱就是为了让自己和后代过得更好。

③国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿：注意“补偿”不能换为“赔偿”，做错了事情才要赔偿，补偿一般是基于合法理由造成损失进行的。

（2）劳动权和受教育：既是公民的权利，也是公民的义务。宪法中有且仅有劳动权和受教育权具有双重属性。

（3）劳动者的休息权：劳动者有休息的权利。“中华人民共和国公民有休息的权利”表述错误，因为只有劳动者才容易被老板剥削，因此我国法律需要通过宪法明确规定职工有工作时间和休息休假制度。

（4）物质帮助权（理解条件）：公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下（“老病丧”），有从国家和社会获得物质帮助的权利。若是遭遇自然灾害、极度贫困从宪法角度不能获得物质帮助，虽然实践中可能有社会救助，但不属于宪法中获得物质帮助权的条件。

2. 文化教育权利：

（1）受教育权：既是公民的权利，也是公民的义务。

（2）文化权利和自由（需要对应）：公民有进行科学研究（如研究如何配置治疗癌症的特效药）、文学艺术创作（如写诗给别人）和其他文化活动（如下班后看电视剧、看电影）的自由。注意：不包含出版，它属于政治权利和自由。

二、我国公民的基本义务

1. 维护国家统一和各民族团结。

2. 遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

3. 维护祖国的安全、荣誉和利益。

4. 保卫祖国、抵抗侵略是每个公民的神圣职责，依照法律服兵役和参加民兵组织是公民的光荣义务。

5. 依法纳税。

6. 其他方面的基本义务。如劳动的义务、受教育的义务、夫妻双方实行计划生育的义务、父母抚养教育未成年子女的义务、成年子女赡养扶助父母的义务等。

【解析】我国公民的基本义务：宪法中规定的内容较多，不需要死记硬背，把关键点记住。前四条不需要逐条记忆，我们生长在阳光下，这些出现都是每个人应尽的义务。

1. 维护国家统一和各民族团结。

2. 遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

3. 维护祖国的安全、荣誉和利益。

4. 保卫祖国、抵抗侵略是每个公民的神圣职责，依照法律服兵役和参加民兵组织是公民的光荣义务（定位）：

（1）宪法中只有服兵役和参加民兵组织是光荣义务，“服兵役属于基本义务”也正确，不矛盾、不冲突，因为只要写在宪法条文中的义务、权利都是基本义务、权利。

（2）“服兵役是权利”表述错误，假设国家要打仗了，需要大家都上战场，没有商量的余地。

5. 依法纳税：并非满了 18 周岁或有了正式工作、签了正式劳动合同才有纳税义务，纳税是公民应尽的义务。如 14 周岁的甲很有才华，写了一本小说，特别火，赚了很多钱，要纳税；在消费过程中有消费税。

6. 其他方面的基本义务。如劳动的义务、受教育的义务、夫妻双方实行计划生育的义务（现在计划生育依然是夫妻双方应尽的义务）、父母抚养教育未成年子女的义务、成年子女赡养扶助父母的义务（去掉“未成年”或“成年”表述错误）。

【注意】公民基本义务权利：主要考查细节。

1. 社会主义法律的基本属性是平等，这是共同富裕的要求。

2. 我国禁止任何情况下的特权阶级（正确），原因：没有人有超越宪法和法律的特权，即使是习大大也是法律面前一律平等，任何情况下反对特权的都是正确的。

3. 政治权利和自由包括言论、出版、集会、结社、游行、示威和罢工（错误），原因：没有罢工。

4. 监督权包括批评、建议，控告、检举和上诉（错误），原因：应是批评、建议，控告、检举和申诉，批评、建议针对任何行为，控告、检举和申诉针对违法失职行为。

5. 普通公民张三将甲打伤，甲找张三要钱不属于宪法上的获得赔偿权，属于民事赔偿，宪法上的获得赔偿权是国家赔偿。

6. 住宅权属于财产权（错误），原因：住宅权属于人身权。

7.逮捕的条件是“检批法定，公安执行”。

8.监察委员会不能检查公民的通信，只有公安和检察院可以。

9.劳动、受教育、服兵役既是公民的权利又是公民的义务（错误）。

10.公民的所有财产都神圣不可侵犯（错误），原因：保护的是合法财产，另外神圣不可侵犯的是社会主义公共财产。

11.享有休息权的主体是劳动者，劳动最光荣。

12.物质帮助权的条件不包括遭遇自然灾害的情况。

13.文化权利不包括出版。

14.父母要抚养教育子女（错误），原因：父母抚养教育的是未成年子女，成年子女需要赡养扶助父母。

【试题演练】

1.（2025 四川省属• 单选）下列属于宪法规定的公民享有的政治权利的是（ ）。

A.言论自由权　　B.人格尊严权

C.劳动权　　D.受教育权

【解析】1.政治权利和自由包括选举和被选举，以及言论、出版、集会、结社、游行和示威。B 项：属于广义上人身权的范畴，排除。C 项：劳动是为了社会经济价值，属于社会经济权，排除。D 项：属于文化教育方面的权利，排除。【选 A】

2.（2021 四川眉山•单选）任何公民非经（ ）批准或者决定或者人民法院决定，并由（ ）执行，不受逮捕。

A.公安机关　公安机关

B.人民检察院　公安机关

C.公安机关　人民法院

D.公安机关　人民检察院

【解析】2.口诀为“检批法定，公安执行”。【选 B】

3.（2022 四川省属·单选）下列关于我国公民财产权的说法，错误的是（　）。

A. 赵某盗窃他人的网络游戏装备可构成犯罪

B. 刘某对其儿子去世后留下的房屋及存款有继承权

C. 某知名企业多年经营形成的无形资产受法律保护

D. 某国有企业可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收并给予补偿

【解析】3. 选非题。D 项：国有企业不能代表国家征收征用，一般是政府或国家机关才能行使法定权力，当选。

A 项：网络游戏的装备有的很贵，有些游戏账号可以卖 10 多万，因此盗窃网络游戏装备可能构成犯罪，排除。

B 项：民法中会详细讲解，继承有第一顺位继承人（配偶、父母、子女）和第二顺位继承人，排除。

C 项：无形资产如商誉，粉笔经过多年深耕，在消费者口中形成了非常好的名誉，属于无形资产，受法律保护，别人随便抹黑肯定是违法侵权行为。并且现在越来越强调对无形资产包括知识产权的保护，排除。【选 D】

4.（2023 四川泸州·多选）下列行为侵犯了《中华人民共和国宪法》规定的公民权利的有（　）。

A. 小敏有急事找家人，在凌晨三点给家人轮番打电话

B. 集邮爱好者老王为了收集邮票，隐匿、毁弃了邻居的信件

C. 老李认为竞争对手抄袭了自己的设计，直接闯入对方家中进行搜查

D. 工厂为查找丢失财物，规定在财物找到前，所有在厂员工禁止离开

【解析】4. A 项：事出有因，是合法行为，排除。B 项：违法行为，因为有通信自由和通信秘密，不能随便把别人的信件拆了或隐匿了，当选。C 项：违法行为，侵犯住宅权，当选。D 项：违法行为，侵犯人身自由权，工厂没有权利和资格限制员工的人身自由，当选。【选 BCD】

5.（2024 四川成都·多选）下列情形中，公民基本权利受到侵犯的有（　）。

A. 刚上初一的小风（13 岁）因为学习成绩差，其父亲直接让他辍学去理发店当学徒

B.某公司在招聘启事中注明“不招聘未婚女性”

C.某公司的施工场地上，故意未给现场施工人员小王提供安全帽，致使小王受伤

D.某地服务行业招聘员工，在招聘启事中注明“熟练使用当地语言者优先”

【解析】5.A 项：受教育权被侵害，当选。B 项：违背了平等权，男女平等，当选。C 项：人身安全受到影响，也是侵权，当选。D 项：合法行为，如点单时懂当地方言可以更好沟通交流，排除。【选 ABC】

6.（2021 四川宜宾·多选）根据我国宪法，下列表述正确的有（　）。

A.我国形成了人民代表大会制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，基层群众自治制度的民主形式

B.为追查刑事犯罪，公安机关、检察机关、审判机关可依法对公民的通信进行检查

C.我国在普通地方、民族自治地方和特别行政区建立了相应的地方制度

D.一切组织和个人都负有维护宪法尊严和保证宪法实施的职责

【解析】6.A 项：属于我国的基本制度、民主制度，官方表述，当选。

B 项：审判机关不能检查公民的通信，排除。

C 项：普通地方如四川省成都市青羊区是普通地方制度；民族自治地方如阿坝州、凉山州，属于在自治地方实行的民族区域自治制度；特别行政区是在香港和澳门所实行的高度自治，当选。

D 项：毕竟宪法是根本大法，所有人要尊重宪法、推崇宪法，当选。【选 ACD】

7.（2024 四川成都·判断）我国宪法规定了公民的集会游行和示威自由权。工人小张和工友有权自行组织堵塞城市主干道，以表达对老板拖欠工资的不满。（×）

【解析】7.虽然有集会、结社、游行、示威的自由，但需要提前报批，假如要在青羊区集会，由青羊区公安分局批准；假如要从青羊区到武侯区游行，由共同上级成都市公安局批准。【选×】

8.（2024 四川省属·判断）对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。（√）

【解析】8.【选√】

9.（2024 四川省属·判断）大学毕业生小王依法参加民兵组织，是履行公民的基本义务。（√）

【解析】9.服兵役和参加民兵组织既是基本义务也是光荣义务。【选√】

10.（2025 四川成都· 判断）小李大学毕业后不愿参加工作，有从国家和社会中获得物质帮助的权利。（×）

【解析】10.社会主义不养懒汉，不愿意工作肯定不会获得物质帮助，获得物质帮助权的条件是“老病丧”。【选×】

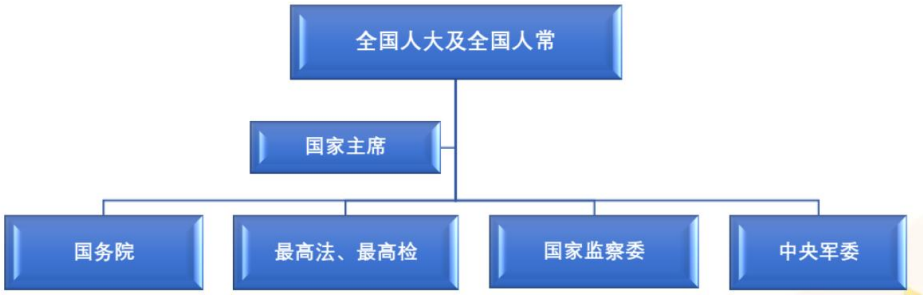
04　国家机构

【解析】国家机构：宪法中最为核心的知识点，在四川考试中考频最高，在理解基础上运用。

一、中央国家机关的性质

机关	性质
全国人大	最高国家权力机关和最高国家立法机关
全国人大常委会	最高国家权力机关的组成部分，行使国家立法权的机关
国家主席	国家机构的重要组成部分，对内对外代表国家
国务院	中央人民政府，最高国家权力机关的执行机关，最高国家行政机关
最高人民法院	最高国家审判机关
最高人民检察院	最高国家法律监督机关，最高国家检察机关
国家监察委员会	最高国家监察机关
中央军事委员会	全国武装力量的最高领导机关

纪委：是党的纪律检查机关，不是国家机关和监委不一样



【解析】

1. 全国人大及全国人常：

（1）全国人大：

①国家最高权力机关，因为我们国家一切权力属于人民，全国人大代表全体人民的意志。

②最高的立法机关：《民法典》《刑法》等重要法律都由全国人大制定。

（2）全国人常：全国人大是会议性质的机关，闭会期间要找全国人常，因此全国人常是人大闭会期间行使最高国家权力的机关，也可以享有国家层面的立法权限。

（3）总结：全人大和全人常都属于权力机关的范畴，有了权力后可以做决策，以公司为例，老总可以决定公司发展方向、规章制度，包括任命总经理、总监等，因此全人大和全人常作为权力机关可以做一些最为重要的决策，因此权力机关的本质是做决策。

2. 国家主席：国家主席可以以国家名义对外公布、宣布、发布一些东西，如经常在官媒中看到中华人民共和国主席令（第××号），这就是国家主席礼节性职权的体现。因此国家主席没有什么实质的决策权，主要负责公布。

3. 国务院：国家主席公布一些重要决定后，中央负责执行的是国务院，是最高行政机关，行政的本质是执行和管理，负责具体落实。法治政府是法治国家建设的主体任务和重点工程主要就是因为行政管理的事务最多。

4. 司法机关：

（1）社会上可能会出现纠纷，包括行政机关在管理过程中可能出现管错的情况，如甲明明没有打架斗殴或闯红灯，但偏偏被罚款了，甲不服可以找司法机关帮忙主持公道，因此司法机关的定位是定分止争，主要找的是法院，因为法院是审判机关，可以审理案件，维护社会公平正义。

（2）还包括检察院，主要负责法律监督工作：

①如张三要去杀人，检察院能代表国家对张三提起公诉；法院涉嫌枉法裁判，检察院可以进行审判监督。

②公益诉讼，假设有一群妈妈买了奶粉，小孩喝了之后都出现了上吐下泻、晕厥，属于众多消费者权益受到侵害，可以进行公益诉讼，支持她们起诉，比如中消协、省消协可以提起公益诉讼，如果中消协、省消协不提起公益诉讼，检察院也可以提起公益诉讼，可理解为“正义的化身”，可以负责各种法律监督的工作。

5. 监察委员会：比较专注，主要负责廉政建设、反腐败工作，比如出现《人民的名义》中的丁义珍这样的贪官，监察委员会可以对他进行监察、处置。

6. 中央军委：属于最高军事机关，领导全国武装力量。

7. 补充：地方机关。地方的人大主管地方决策事务。注意组织结构，地方一般都配有人大、人常、行政机关、法院、检察院、监察委员会，但乡一级人比较少、事情比较少，只有人大和政府两个机关。如问监察委员会最低设置在哪一级，对应县一级。

知识链接

个人负责制是指由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制。国务院及其各部委、地方各级人民政府和中央军委等实行个人负责制。

集体负责制是指由全体组成人员集体讨论，并且按照少数服从多数的原则作出决定，集体承担责任的一种体制。各级人大及其常委会、监察委员会、人民法院和人民检察院等实行集体负责制。

【解析】责任制：解决的是在一个机关中谁来作出决定、谁来承担责任的问题，我国责任制主要分为两种。

1. 个人负责制：由首长拍板作，由首长承担责任。

（1）在我国采取个人负责制的机关是行政和军委（可记忆为“行军”，即行军打仗特别强调效率，要快一些，需要首长拍板做决定，首长承担责任）。

（2）以行政机关为例，他可以领导卫生健康工作，如果某地发生疫情，非

常着急，不能等政府开三五天大会做决定，首长拍板该“封城”就“封城”，该做核酸就做核酸，讲究效率；军委也是同理，打起仗来时间就是生命，军委也是首长做决策，首长承担相应后果。

2. 集体负责制：

（1）大家坐在一起集体讨论，集体承担责任，包括法院、检察院、人大人常、监察委（法检人监）。

（2）因为这些机关的工作更强调稳妥，如全国人大可以修宪，不能是全国人大中某个人决定的，这件事决定未来国之根本的问题，一定是由大集体讨论、研究，最后举手表决；张三涉嫌故意杀人是判死刑立即执行还是 10 年有期徒刑非常慎重，也需要集体负责；现在要留置一个市长，也非常慎重。

二、全国人民代表大会

（一）概述

1. 组成

全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。各少数民族都应当有适当名额的代表。全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。

2. 会议制度

全国人民代表大会每届任期 5 年，每年举行 1 次会议，由全国人大常委会召集。

如果全国人大常委会认为必要，或者有 1/5 以上的全国人大代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。

口诀：人常五一临时会

知识链接

全国人大举行会议的时候，选举主席团主持会议。

【解析】全国人民代表大会：

1. 组成：

（1）全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区（根据不同地区选出的代表，对应地域制）和军队选出的代表（职业制）组成。

（2）各少数民族都应当有适当名额的代表：这样才能满足选举法中关于各地、各民族、各方面平等的要求。

（3）全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定（注意是由法律规定的，换成“行政法规”错误，这里指狭义上的法律，具体由《选举法》规定）。

2. 会议制度：3 个要点。

（1）全国人大一般每年举行 1 次会议，一般在每年 3 月 5 日开幕，由全国人大常委会召集，毕竟全国人大代表平时都在自己家里，如四川省选出的全国人大代表会在自己所在地区履职，到了时间总要有一个中央国家机关来招呼一声，所以全国人常叫这些代表上北京开会。

（2）“人常五一临时会”：如果全国人大常委会认为必要，或者有 1/5 以上的全国人大代表提议，可以临时召集全国人民代表大会会议。

（3）全国人大举行会议的时候，选举主席团主持会议。主席团由全国人常委员长、各省省长等组成，负责大会主持事项，如 3 月 5 日是开幕式，如何举办，接下来进行会议第一项、第二项等。

（二）职权

1. 宪法和法律相关职权

（1）修改宪法。

（2）监督宪法的实施。

（3）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。

【解析】

1. 职权（重点）：全国人大是非常重要的机关，要结合全国人大最高权力机关的地位理解，再配合口诀做对题。

2. 宪法和法律相关职权：

（1）修改宪法：只有全国人大可以修宪。

（2）监督宪法的实施：全国人大和全国人常，毕竟宪法太重要了，全国人大开会时自己亲自监督，全国人常在闭会期间也可以监督宪法实施。

（3）制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律：基本法律指

涉及社会生活最重要、最基本领域的法，如民法典、刑法、国务院组织法等由全国人大自己开会时亲自制定的。

2. 人事权

（1）选举中华人民共和国主席、副主席。

（2）选举国家监察委员会主任、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。

（3）选举全国人大常委会的组成人员。

（4）根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。

（5）选举中央军事委员会主席；根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。

全国人大人事权	
选举三席	选举国家主席、国家副主席、中央军委主席
选举三高	选举国家监察委主任、最高法院院长、最高检察院检察长
决定三提名	主席提名定总理、总理提名定国务院其他、军委主席提名定军委其他

【解析】

1. 人事权：国家主席、全国人常委员长、国家副主席、最高人民法院院长等这些人都很厉害，是我国地位最高的班子，都由全国人大亲自产生。

2. 全国人大人事权：三席三高三提名。

（1）选举三席：选举国家主席、国家副主席、中央军委主席。全国人大亲自投票选举产生。

（2）选举三高：选举国家监察委主任（正职一把手）、最高法院院长、最高检察院检察长。只有正职的一把手由全国人大亲自选举产生。

（3）决定三提名：根据提名产生名单，全国人大在名单范围内决定提名人选是否通过。

①主席提名定总理：为了保证主席和总理统一战线。

②总理提名定国务院其他：如副总理、国务委员、各部部长，由总理提名，

再由全国人大做决定，行政事业才能更好的发展。

③军委主席提名定军委其他：军委有副主席、委员，军委主席提名之后，由全国人大决定产生。

3. 命题：国务院总理是全国人大选举产生（错误），原因：主席提名，全国人大决定。

4. 全国人常的组成人员：全国人大亲自选举产生。

3. 重大事项决定权

（1）审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告。

（2）审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告。

（3）批准省、自治区和直辖市的建置。

（4）决定特别行政区的设立及其制度。

（5）决定战争和和平的问题。

虽然特别行政区是自己立法，但是全国人大还是可以帮助立法

4. 监督权

改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。

【解析】

1. 重大事项决定权：都是涉及全国发展方向、全体人民利益的大事。

（1）计划和预算审批权限在全国人大手中：

①审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告。如“十五五”规划虽然目前是在党内提出建议，但最终是由全国人大审批通过，因为涉及到未来五年发展方向，重要的事项要体现全体人民的意志，因此审查和批准的权限在全国人大的手中。

②审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告：国家的钱如何花要问问百姓的意见，因此国家的预算涉及全体百姓利益，需要由全国人大审批。

（2）省级建置问题找全国人大决定：如果新设一个省，对百姓有影响，可能从四川省、重庆市等地划一部分人去新的省，所以需要由全国人大亲自决策。

①批准省、自治区和直辖市的建置。

②决定特别行政区的设立及其制度。如从无到有设立河东省，就是一种建置的体现。

（3）决定战争和和平的问题：假设要发动战争，事情非常重要，会有很多人上战场，有很多人流离失所，因此很慎重，不能随便发动战争；和平指发展路线，我国走的是和平发展的道路。战争、和平涉及的是方针路线问题，要体现全体百姓的意志，故要交给全国人大做决定。

2. 监督权：改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。

（1）全国人常做错事情，全国人大可以改变或撤销。

（2）全国人常是隶属于全国人大，可以理解为全国人常是全国人大的一部分，因此全国人常做错事，全国人大想改就改、想撤就撤。

全国人大职权

记忆口诀

监督修宪制基本

三席三高三提名

计划预算战与和

改撤人常省建置

【解析】全国人大职权：记忆口诀。

1. 监督修宪制基本：立法权限。全国人大可以监督宪法实施、修改宪法、制定和修改基本法律。

2. 三席三高三提名：全国人大可以选举三席三高，根据三个提名决定相应的人选。主席提名全国人大定总理；总理提名，全国人大定国务院其他人；军委主席提名，全国人大定军委其他人。

3. 计划预算战与和：国家计划、国民预算、战争和平、省建置问题，全国人大亲自拍板做决策。

4. 改撤人常省建置。全国人常做错事，全国人大可改可撤。

三、全国人大常委会

（一）概述

1. 组成

全国人大常委会的组成人员由全国人民代表大会从代表中选出，由委员长、

副委员长若干人、秘书长、委员若干人组成。委员长、副委员长连续任职不得超过两届。

2. 任职限制

全国人大常委会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的职务。

【解析】

1. 组成：

（1）全国人大常委会的组成人员由全国人民代表大会从代表中选出，由委员长、副委员长若干人、秘书长、委员若干人组成。

（2）委员长、副委员长连续任职不得超过两届。

2. 宪法中连任不超过两届：八类人。

（1）两委：全国人常中的委员长、副委员长。

（2）三国：国务院中的总理、副总理、国务委员，都是国家级干部。总理是正国级，副总理、国务委员都相当于副总理的待遇。

（3）三高：国家监察委主任、最高法院长、最高检检察长。

3. 注意：不在该表格中的人都没有限制。如人大代表、军委各项组成人员、四川省高级人民法院院长都没有连任不超过两届的限制。

4. 任职限制：全国人大常委会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的职务。不能让他们进行自我监督，比如甲是全国人常的组成人员，工作之一是需要监督政府工作，不能同时在政府任职，不能既当运动员，又当裁判员。不在该限制中的其他职务则没有限制，如甲能够同时兼任军委委员、大学校长。

5. 知识链接：各级人大常委会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。

（二）职权

1. 宪法和法律相关职权

（1）解释宪法，监督宪法的实施。

（2）制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律。

（3）在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。

（4）解释法律。

法律职权对比	全国人大	全国人常
1. 宪法相关	修改宪法	解释宪法
	监督宪法实施	监督宪法实施
2. 法律相关	制修基本法律	①制修非基本法律 ②闭会期间，对基本法律进行部分修改 ③解释法律

【解析】全国人常的职权：

1. 宪法和法律相关职权：结合全国人大职权混淆考查。

2. 法律职权对比：

（1）宪法相关：全国人大有权修改宪法；全国人常有权解释宪法，解释工作是文字性的工作，需要深入研究、钻研才能解释清楚法条含义，解释钻研的工作全国人大没有空，因此交给全国人常。

（2）法律相关：

①全国人大制定修改基本法律；全国人常制定非基本法律，如《契税法》《海商法》《商业银行法》等和百姓生活/国家机构关联不大的内容属于非基本法律。

②闭会期间，基本法律有小问题，全国人常可以进行小修小补。

③全国人常可以解释法律。

很少考，不需要背，且能推导

2. 人事任免权

（1）在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定国务院其他组成人员的人选。

（2）在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。

（3）根据国家监察委员会主任的提请，任免国家监察委员会副主任、委员。

（4）根据最高人民法院院长的提请，任免最高人民法院副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长。

（5）根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免。

（6）决定驻外全权代表的任免。

【解析】人事任免权：理解即可。

1. 在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定国务院其他组成人员的人选。

2. 在全国人民代表大会闭会期间，根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。

3. 三高：

（1）正职一把手：国家监察委主任、最高法院长、最高检检察长，都是由全国人大亲自选举产生。

（2）全国人大不管副职，以最高人民法院为例，法院有审判员，分为民庭、刑庭、行政庭等，人很多，全国人大管不过来，因此副职交给全国人常任免。

（3）以最高法院的副院长为例，由最高法院的院长提请，全国人常通过即可。

4. 决定驻外全权代表的任免：在外交活动中能够全权代表国家的人物，这些代表都是在国外任职的，和我国建交的国家都会往外派出外交代表，因此人很多，且变化大，不适合让全国人大决定，因此交给全国人常负责决定任免。

3. 重大事项决定权

（1）在全国人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

（2）决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除。

（3）规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。

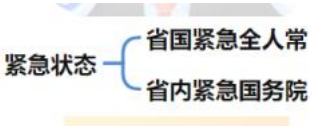
（4）规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。

（5）决定特赦。

（6）在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布。

（7）决定全国总动员或者局部动员。

（8）决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态。



【解析】重大事项决定权：

1. 学习方法论：

（1）看到“闭会”，招全国人常。

（2）如果事情非常着急，找全国人常。

（3）如果事情很重要，但是只涉及到少部分人的重要利益，没有专门开全国人大会议决定，因此交给全国人常做决策。

2. 重大事项决定权：

（1）在全国人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

①命题：全国人常可以审批整体的调整方案（错误），原因：涉及计划预算的问题很重要，涉及审批的整体流程是全国人大亲自把关，全国人常只能小修小补。

②编制、执行计划预算的是国务院的职权。

（2）决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除。负责缔结条约的是国务院，如果条约涉及国家重大经济利益的问题，国务院则无法做决策，需要由全国人常审批。

（3）规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。

（4）规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号：能够获得国家的勋章和荣誉称号的人很少，不需要专门开全国人大会议褒奖，因此由全国人常决定和规定。

（5）决定特赦：针对特殊的犯罪人士，赦免其刑罚。我国犯罪分子很少，被赦免的人更少，由全国人常决定，我国最近一次的特赦是 2019 年。

（6）在全国人民代表大会闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须

履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布。

（7）决定全国总动员或者局部动员：都是为战争服务，假设现在要开战，国家会发布动员令号召大家有钱出钱有力出力，事情很急、很重要，由全国人常负责。

（8）决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态：省国紧急全人常，省内（如某市、某区）紧急国务院。四川省进入紧急状态找全国人常决定，成都市进入紧急状态则由国务院决定。

3.注意：全国人常决定的紧急状态由国家主席负责公布、发布；国务院决定的紧急状态由总理/国务院自己宣布。国务院作为执行机关没有权力要求主席去宣布，国家主席只帮全国人大/全国人常发布消息。

4.监督权

（1）监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作。

（2）撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

（3）撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

【解析】监督权：

1.监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作。

2.撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。全国人常和国务院是监督关系，权限没有那么大，国务院做错事，全国人常只能撤销，不能改变。

3.撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。全国人常对省级人大人常只能监督，平时全国人常和省级人大人常关系没有那么紧密，只是监督关系，因此只能撤销，不能改变。

全国人常重点职权

记忆口诀

督宪解释造非基

监督机关和撤销

动员特赦来开战

省国紧急和勋章

【解析】全国人常重点职权：

1. 督宪解释造非基：全国人常可以监督宪法实施，解释宪法和法律，可以制定和修改非基本法律。

2. 监督机关和撤销：中央一级的国家机关接受全国人常的监督。国务院/省人大人常做错事，全国人常不能改，只能撤。

3. 动员特赦来开战：动员和开战都很急，由全国人常决定。

4. 省国紧急和勋章：省一级、国一级的紧急状态，授予国家的勋章和荣誉称号。特赦和勋章都是少部分的重要利益。

四、国务院

（一）概述

1. 组成

国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长组成。

2. 会议制度

国务院全体会议由国务院全体成员组成。国务院常务会议由总理、副总理、国务委员、秘书长组成。总理召集和主持国务院全体会议和国务院常务会议。国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定。

【解析】国务院：

1. 组成：

（1）国务院由总理、副总理若干人、国务委员：国务院中职级最高的三类人，都是连续任职不能超过 2 届。

（2）各部部长（如公安部的部长）、各委员会主任（如发改委的主任）、中国人民银行行长、审计长：都相当于部长的职位。部委行署都是国务院组成部门，相当于部长职务。

（3）秘书长：领导国务院办公厅。

2. 会议制度：

（1）国务院全体会议由国务院全体成员组成。

（2）国务院常务会议由总理、副总理、国务委员、秘书长组成。常务会议可以理解为“领导小会”，领导必须参与，即总理、副总理、国务委员，开会时需要秘书长在场，作出重要的决策，需要秘书长发文件、写公文。

（3）总理召集和主持国务院全体会议和国务院常务会议。国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定。

（二）重点职权

1. 立法和提出议案权

（1）根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令。

（2）向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案。

2. 行政最高领导权

（1）规定各部和各委员会的任务和职责，统一领导各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作。

（2）统一领导全国地方各级国家行政机关的工作，规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分。

3. 监督权

（1）改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。

（2）改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

【解析】重点职权：关键词“行政、执行”。

1. 立法和提出议案权：

（1）根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规（如政府公开信息条例、住房公积金管理条例由国务院亲自制定，为了更好的行政管理工作），发布决定和命令。

①命题：国务院能够制定行政法（错误），原因：目前我国没有统一的行政法。

②区分狭义上的法律和行政法规。狭义上的法律即以“XX 法”结尾，如《民

法典》《刑法》《行政处罚法》；行政法一般叫“XX 条例/办法/规定”。

（2）向全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会提出议案。

2.行政最高领导权：国务院是行政体系中级别最高的，下面的各级行政机关都要听从国务院的领导。记忆“国务院是行政工作的大总管”。

（1）规定各部和各委员会（如公安部、教育部、司法部）的任务和职责，统一领导各部和各委员会的工作，并且领导不属于各部和各委员会的全国性的行政工作。

（2）统一领导全国地方各级国家行政机关（如省级政府、市级政府）的工作，规定中央和省、自治区、直辖市的国家行政机关的职权的具体划分。

3.监督权：对行政工作进行监督。

（1）改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。国务院和公安部是上下级关系，公安部做错事，国务院可改可撤。

（2）改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。国务院可以领导四川省政府，所以四川省政府做错事，国务院可改可撤。

4.行政事务的领导和管理权

（1）编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算。

（2）领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设。

（3）领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作。

（4）领导和管理民政、公安、司法行政等工作。

（5）管理对外事务，同外国缔结条约和协定。

（6）领导和管理国防建设事业。

（7）领导和管理民族事务，保障少数民族的平等权利和民族自治地方的自治权利。

（8）保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和侨眷的合法的权利和利益。

（9）批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分。

（10）依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

【解析】

1. 行政事务的领导和管理权：重点记忆第九条，其余无需死记硬背。

（1）涉及经济、教育、民政、对外事务、国防、少数民族事务都属于行政事务，由国务院负责整体的领导和管理。

（2）依照法律规定决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态：省内紧急国务院。

（3）注意：国防不是中央军委的职权，可以对应国防部理解，国防部是国务院的组成部门，因此由国务院领导和管理。

（3）批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分。

2. 建置和区划：建置包含设立、撤销、更名，一个地方的存废都属于建置，主要解决的有无和名字；区域划分是画地图的问题，比如河东省从东到西、从南到北如何划分、占地面积多少。

（1）省级建置全人大：事情兹事体大。

（2）乡建区划省政府：乡级是最低的一级，没有必要让中央机关做决定。

（3）中间都找国务院。　　这里是省级区域划分

3. 河东省的区域划分是国务院的职权（河东省区分不是省级建置，也不是乡一级的问题）；三沙市的建置问题找国务院（三沙市不是省也不是乡）。

【注意】

1. 责任制：

（1）重点记忆首长个人负责制的机关，即行政、军委。军委的首长是军委主席，会表述成主席负责制；国务院表述为总理负责制。

（2）集体负责制：法检人监。

2. 全国人大：

（1）性质：最高权力+最高立法。

（2）代表：地域+职业。

（3）会议制度：

①召集：

a. 常规会议：全人常召集。

b. 临时会：人常 or 五一。

②主持：人大主席团主持。

（4）职权：监督修宪制基本，三席三高三提名，计划预算战与和，改撤人

常省建置。

3. 全国人常：

（1）性质：最高权力机关的常设机关，享有国家立法权。

（2）人员：委员长、副委员长连任不超过两届；不得担任行政、监察、审判、检察机关职务。

（3）职权：督宪解释造非基，监督机关和撤销，动员特赦来开战，省国紧急和勋章。

4. 国务院：

（1）性质：最高权力机关的执行机关，最高行政机关。

（2）会议制度：

①全体会议：全体成员组成。

②常务会议：总理、副总理、国务委员、秘书长。

③总理负责召集和主持。

（3）职权：

①行政：行政法规、提出议案、行政领导、行政管理、行政监督。

②注意：中间都归国务院（市县建置、省市县区划）；省内紧急国务院。

5. 省级建置找全国人大；乡级建置区域划分找省级政府；中间都找国务院。

五、国家主席

（一）概述

1. 有选举权和被选举权的年满 45 周岁的中华人民共和国公民可以被选为国家主席、副主席。

2. 中华人民共和国副主席协助主席工作。中华人民共和国副主席受主席的委托，可以代行主席的部分职权。

【解析】国家主席：

1. 有选举权和被选举权的年满 45 周岁（记忆数字）的中华人民共和国公民可以被选为国家主席、副主席。

2. 中华人民共和国副主席协助主席工作（比如主席很忙，没有空进行国事访问，可以委托副主席去做国事访问）。中华人民共和国副主席受主席的委托，可

以代行主席的部分职权。

注意和前面不冲突，虽然是国家主席提名，由人大表决国务院总理，然后副总理、各委员、各部长、各秘书长由总理提名，还是人大表决但是要生效还是由国家主席授权才行

（二）职权

1. 中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，授予国家的勋章和荣誉称号，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

2. 中华人民共和国主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

一些外交，国家主席当形象

【解析】职权：礼节性的职权。

1. 中华人民共和国主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长，授予国家的勋章和荣誉称号，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

2. 命题：国家主席能够决定特赦/紧急状态（错误）。

3. 中华人民共和国主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

六、中央军事委员会

1. 性质

中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量。

2. 组成

中央军事委员会由下列人员组成：主席，副主席若干人，委员若干人。

3. 负责

中央军事委员会主席对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。

【解析】中央军事委员会：

1. 性质：中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量的最高机关/最高军事机关。

2. 组成：中央军事委员会由下列人员组成：主席，副主席若干人，委员若干人（了解即可）。

3. 负责：中央军事委员会主席对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。军委是人大人常产生，需对人大人常负责，但是无需汇报工作（因为军事涉密）。

七、监察委员会

各级监察委员会是国家的监察机关。监察委员会的组织和职权由法律规定。（详情见后文第七章中华人民共和国监察法的内容）

【解析】监察委员会：下节课讲解。

八、人民法院和人民检察院

（一）人民法院

中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。

最高人民法院是最高审判机关。最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

（二）人民检察院

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

最高人民检察院是最高检察机关。最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

【解析】人民法院和人民检察院：司法机关。

1. 法院审判案件，检察院负责法律监督。

2. 法院上下级是监督关系；检察院上下级是领导关系。

3. 法院是独立审判，用领导关系不合适，领导关系特点是上下一体化（上面说什么，下面做什么），而法院要独立审判，下级正常审，审的不好上级纠正即可。如果上下级是领导关系，二审终审制则名存实亡。比如甲去法院找法官判案子，一审不满意可以二审上诉，如果上下一体，也就无需二审。

4. 检察院不用审案子、二审终审，上下一体化，做好法律监督工作，一条心干好活即可。

【注意】

1. 国家主席：

（1）条件：选举被选举权、中国公民、年满 45 周岁。

（2）职权：礼节性职权。

（3）副主席辅助主席工作，接受主席委托，可以代行主席的职权。

2. 中央军委：

（1）性质：领导全国武装力量。

（2）组成：主席、副主席、委员。

（3）负责：中央军委主席对全人大及其常委会负责，不汇报工作。

3. 法院、检察院：

（1）法院：

①性质：审判机关。

②上下级：法院要独立审判，二审终审，采取的是监督关系。

（2）检察院：检察院可以提起公益诉讼。

①性质：法律监督机关。

②上下级：领导关系。

【试题演练】

1.（2024 四川成都·单选）下列关于我国人民代表大会制度的说法，错误的是（B）。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会实行民主集中制原则

B. 省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表由选民直接选举

C. 人民代表大会代表选举中，候选人人数应多于应选代表名额

D. 人民代表大会代表每届任期五年

【解析】1. 选非题。B 项：省市全国间接选举产生，当选。A 项：所有的国有机关都要实行民主集中制，排除。C 项：差额选举指候选人要比应选代表人数稍多，人大代表不适合用等额选举，差额选举能够更好体现代表候选人之间的竞争性，排除。【选 B】

【注意】差额选举比例：

1. 直接选举：候选人要多于应选代表的 1/3～1 倍（记忆 3、1）。

2. 间接选举：候选人要多于应选代表的 1/5～1/2（记忆 5、2）。

3. 比如直接选举的目标是选出 3 个代表，候选人要在 4～6 的范围内确定人数；间接选举目标是 10 人，候选人则要在 12～15 人的范围内确定人数。

2.（2024 四川省属·单选）下列事项中，属于全国人民代表大会常务委员会行使的职权是（　）。

A. 发布特赦令 主席

B. 监督宪法的实施 ✓

C. 选举国家监察委员会主任 ✗

D. 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算 ✗

【解析】2. A 项：发布是主席的职权，排除。B 项：全国人大、全国人常都可以监督宪法的实施，当选。C 项：主任是三高之一，全国人常不能选举，应是全国人大选举，排除。D 项：执行是国务院职权，排除。【选 B】

3.（2024 四川省属·单选）下列对于国务院和中央军事委员会的相关说法正确的是（　）。

A. 中央军事委员会领导和管理国防建设事业

B. 国务院规定和决定授予勋章和荣誉称号

C. 中央军事委员会实行主席负责制

D. 国务院宣布全国进入紧急状态

【解析】3. A 项：国防部由国务院领导，因此是国务院的职权；中央军委领导全国武装力量，排除。B 项：少部分的重要利益由全国人常决定，排除。C 项：首长负责制，首长是军委主席，当选。D 项：决定全国进入紧急状态的是全国人常，宣布的是国家主席，排除。【选 C】

4.（2023 四川定向乡镇·单选）根据我国宪法，下列关于国家机构的说法错误的是（A）。

A. 中华人民共和国各级监察委员会是国家的法律监督机关

B. 地方各级人民政府对上一级国家行政机关负责并报告工作

C. 居民委员会、村民委员会的主任、副主任和委员由居民选举

D. 自治区主席、自治州州长、自治县县长必须由自治地方的本民族的公民担任

【解析】4. 选非题。A 项：法律监督机关应是检察院，如可以提起公诉、审判监督、公益诉讼，当选。

B 项：只要上下级是领导关系，就都是双重负责，既要对上一级行政机关负责，也需要对同级人大人常负责，排除。

C 项：宪法原文，将村民当做居民的一份子，排除。

D 项：政府的行政首长必须是本民族公民担任，排除。【选 A】

5.（2023 四川泸州·单选）重庆是中国西部地区唯一的直辖市，它的设立由（　）批准。

A. 国务院　　B. 全国人民代表大会

C. 四川省人民代表大会　　D. 全国人民代表大会常务委员会

【解析】5.重庆是直辖市，属于省一级，省级建置问题由全国人大决定。【选B】

6.（2022四川省属·单选）根据我国宪法规定，下列关于选举制度的说法，正确的是（ ）。

A.甲县人民代表大会无权罢免甲县人民法院院长

B.乙市B区人民代表大会不能选举乙市人民代表大会代表

C.张三只是小学毕业的农民，在该村村长选举中没有被选举权

D.李四因涉嫌危害公共安全罪，正处于被审查起诉阶段，李四有选举权

【解析】6.A项：做题规则“谁产生的谁罢免”，中央全国人大选举最高法院院长，县人大可以选举县法院的院长，且有权罢免，排除。

B项：乙市人大代表间接选举产生，由下一级人大选出上一级的代表，排除。

C项：不能歧视学历低的人，因此有选举权，排除。

D项：李四涉嫌犯罪，但是没有定罪，因此有选举权，当选。【选D】

7.（2025四川定向乡镇·单选）根据我国宪法规定，下列关于县级以上地方各级人民代表大会职权的说法，错误的是（ ）。

A.甲市人民代表大会有权选举市人民法院院长

B.乙市人民代表大会有权罢免市监察委员会主任

C.丙县人民代表大会有权选举本县县长

D.丁县人民代表大会有权罢免下辖镇人民政府镇长

【解析】7.选非题。D项：镇长由同级人大罢免，应是镇级人大罢免，当选。【选D】

8.（2025四川选调·单选）全国人民代表大会是最高国家权力机关，下列不属于全国人民代表大会职权的是（ ）。

A.修改宪法，监督宪法的实施

B.管理对外事务，同外国缔结条约和协定

C.改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定

D.制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律

【解析】8.选非题。B 项：应是国务院管理，当选。【选 B】

9.（2023 四川省属·判断）全国人民代表大会常务委员会有权决定战争和和平的问题。

【解析】9.全国人大定方向、定路线。【选×】

10.（2025 四川省属·判断）国务院规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。

【解析】10.国家的勋章和荣誉称号属于少部分人的重要事项，由全国人常负责规定和决定授予。【选×】

遇见不一样的自己

Be your better self